T.C.
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ ANABİLİM DALI

TARİH SEMİNERİ/TARİH MEZUNİYET SEMİNERİ ÖDEVİ

Tanzimat'tan 19. Yüzyıl Sonuna Kadar Ceza Kanunlarının Karşılaştırılması

Yiğit Çağrı Akkaya

0302220014

Ödev Danışmanı

Prof. Dr. Arzu Terzi

İSTANBUL - 2026

ÖDEV PUAN SAYFASI

Ödev Puanı :

Başarılı/Başarısız :

Öğretim Üyesinin

Ünvanı, Adı, Soyadı : Prof. Dr. Arzu Terzi

Tarih :

İmzası :

Öğrencinin

Adı, Soyadı : Yiğit Çağrı Akkaya

Numarası : 0302220014

İmzası :

Tarih :

Özet

Bu çalışma, Tanzimat Fermanı ile birlikte yürürlüğe konulan ceza kanunnâmelerini merkeze alarak, fermanı takip eden yaklaşık yirmi yıllık süreçte kaleme alınan 1840 Kanunnâme-i Hümâyunu, 1851 Kanun-ı Cedîd ve 1858 Kanunnâme-i Hümâyunu arasında karşılaştırmalı bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır. Fransız İhtilali sonrasında şekillenen vatandaşlık kavramı ve buna bağlı hak anlayışı, Tanzimat Fermanı'na da yansımış; ferman, tebaanın can, mal, ırz ve namus güvenliğini devletin teminatı altına alarak Osmanlı hukuk düzeninde vatandaşlık haklarının kabulüne yönelik önemli bir adım teşkil etmiştir.

Söz konusu güvenliğin hukuki zeminde tesis edilebilmesi amacıyla ilk olarak 1840 tarihli Kanunnâme-i Hümâyun kaleme alınmıştır. Ancak Tanzimat'la birlikte hız kazanan kurumsallaşma süreci, özellikle ilmiye sınıfı tarafından eleştirel ve zaman zaman muhalif bir tutumla karşılanmıştır. Bunun yanı sıra, uygulamada karşılaşılan sorunlar, 1840 tarihli ceza kanununun dönemin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veremediğini kısa sürede ortaya koymuştur. Bu durum, ceza hukukunun kapsamının genişletilmesi ve daha ayrıntılı bir düzenlemeye kavuşturulması gereğini doğurmuş; neticede 1851 tarihli Kanun-ı Cedîd hazırlanmıştır.

Öte yandan, Tanzimat sürecinin uluslararası boyutu da ceza hukuku alanındaki dönüşümü etkilemiştir. Kırım Harbi(1853–1856) ve ardından gerçekleştirilen Paris Barış Konferansı'nın(1856) yarattığı siyasi ve diplomatik atmosfer, 1858 tarihli Kanunnâme-i Hümâyun'un içeriğine de yansımıştır. Bu bağlamda çalışma, söz konusu üç ceza kanunnâmesinin muhteviyatını incelemekle birlikte, Tanzimat sonrası yirmi yıllık dönemde meydana gelen başlıca siyasi ve toplumsal gelişmeler ile ceza hukuku alanındaki düzenlemeler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir.

Çalışmada, bu süreçte Osmanlı ceza hukukunun giderek şer'î hukuktan ayrılarak daha müstakil ve seküler bir yapıya doğru evrildiği ileri sürülmektedir. Bu dönüşümün temel nedenlerinden biri olarak, Tanzimat'la birlikte belirginleşen ilmiye–kalemiye çatışması gösterilmekte; söz konusu gerilimin ceza hukukunun normatif ve kurumsal çerçevesinin yeniden şekillenmesinde belirleyici bir rol oynadığı savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şer'i Hukuk, Ceza Hukuku, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Osmanlı Ceza Kanunnameleri

Abstract

This study focuses on the penal codes enacted in the wake of the Tanzimat Edict, offering a comparative analysis of the Ottoman Penal Codes of 1840 (Kanunname-i Hümayun), 1851 (Kanun-ı Cedid), and 1858 (Kanunname-i Hümayun), all of which were drafted within approximately twenty years following the promulgation of the edict. The concept of citizenship and the notion of citizens' rights that emerged in the aftermath of the French Revolution were reflected in the Tanzimat Edict, which designated the state as the guarantor of the subjects' security of life, property, honor, and sexual integrity, thereby laying the groundwork for the recognition of citizenship rights within the Ottoman legal order.

In order to establish this security on a legal basis, the first Ottoman penal code was promulgated in 1840. However, the institutionalization process introduced by the Tanzimat reforms was met with resistance, particularly from the members of the ilmiyye (religious-legal scholarly class). Moreover, it soon became apparent that the 1840 Penal Code was insufficient to meet the practical needs of the period. Consequently, the code was expanded and elaborated upon with the enactment of the 1851 Penal Code (Kanun-ı Cedid).

The transformation of Ottoman penal legislation during this period was also shaped by international developments. The Crimean War (1853–1856) and the subsequent Paris Peace Conference of 1856 exerted a significant influence on the formulation of the 1858 Ottoman Penal Code. Accordingly, this study not only examines the content of these three penal codes but also seeks to elucidate the relationship between the major political and social developments of the Tanzimat era and the evolution of Ottoman penal law over the course of these two decades.

The study argues that during this period Ottoman penal law gradually detached itself from sharīᶜa-based legal frameworks and assumed a more autonomous legal character. It contends that this transformation was largely driven by the conflict between the ilmiyye and the kalemiyye (bureaucratic-administrative elite) that emerged alongside the Tanzimat reforms, a conflict that played a decisive role in reshaping the normative and institutional foundations of Ottoman penal law.

Keywords: Islamic Law, Penal Law, The Tanzimat Edict, The Islahat Edict, Ottoman Penal Legislation

Önsöz

Bu çalışmayı yapma fikri ve isteği, Leman Dergisi'nin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan bir karikatürden doğdu. Karikatürde kanatlı iki figür(figürlerden biri Hz.Muhammed, diğeri Hz.Musa) birbirine selam vererek el sıkışırken, arka alanda yeryüzüne bombalar yağması resmedilmişti. Karikatür açık bir şekilde o sırada devam etmekte olan İran-İsrail Savaşı'na atıfta bulunyordu. Karikatür, toplumda bir infiale sebep olmuş ve dergi binası saldırıya uğramıştı. Bunun üzerine dergiye soruşturma açılmış ve soruşturma kapsamında karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, derginin yazı işleri müdürleri Aslan Özdemir ve Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.

Dergi çalışanları , 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi uyarınca tutuklanmıştı. Madde şöyledir: *Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.* Görüldüğü üzere madde, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişiyi cezalandırmayı amaçlamaktadır. Hz.Muhammed'i bir figür olarak resmetmek, İslam dini değerlerini alenen aşağılamak mıdır? Yahut hangi eylemler alenen aşağılama kapsamına girmektedir? Aşağılama ile alenen aşağılama arasındaki fark nedir? Burada karar, hakimin yorumuna mı bırakılmıştır? Eğer öyleyse, hakimin yorum yaptığı bir sistemde yasalar nasıl herkes için eşit şekilde uygulanabilir?

Bu soruların cevabını bulmak amacıyla Türkiye'de kazuistik hukuk kavramının nasıl ve ne şartlarda ortama çıktığını araştırmak gerektiğini düşündüm. Şer'î mahkemeler, net bir kanun kodifikasyonunun olmadığı ve kadının içtihadı üzerinden yürüyen mahkemelerdi. Günümüzde ise ceza kanunu dediğimiz bir kitabın ihtiva ettiği suçlar ve cezalar üzerinden yargılama yapılmaktadır. Bu geçiş tam olarak nasıl olmuştu? Bunu anlamak amacıyla Osmanlı Devleti'nde ortaya kaleme alınmış ceza kanunlarının zamanla nasıl değiştiğini incelemeye karar verdim.

Çalışmama başlarken bana destek olan ve yol gösteren değerli hocam Prof. Dr. Arzu Terzi'ye ve dersin asistanı Aslı Tuna'ya teşekkür ederim.

İçindekiler

1 Giriş **6**

1.1 Tanzimat Öncesi Ceza Hukuku 6

1.2 Müslümanlara Uygulanan Ceza Hukuku 7

1.3 Zımmîlere Uygulanan Ceza Hukuku 8

1.4 Müste'menlere Uygulanan Ceza Hukuku 9

2 1840(1256) Tarihli Ceza Kanunnamesi **10**

2.1 Tanzimat Fermanı 10

2.1.1 Tanzimat Fermanı'na Giden Süreç 11

2.1.2 Mustafa Reşid Paşa 12

2.1.3 Tanzimat Fermanı'nın İçeriği 13

2.2 1840 Ceza Kanunnamesinin İçeriği 14

3 1851(1267) Tarihli Ceza Kanunnamesi **16**

3.1 Tanzimatın Uygulaması ve Karşılaşılan Zorluklar 16

3.2 Kalemiye-İlmiye Çatışması 16

3.3 Vergi Toplamadaki Reformlar 17

3.4 1851 Ceza Kanunnamesinin İçeriği 18

4 1858(1274) Tarihli Ceza Kanunnamesi **19**

4.1 Islahat Fermanı 21

4.2 1858 Ceza Kanunnamesinin İçeriği 22

5 Sonuç **28**

1 Giriş

Bu çalışma, Tanzimat Dönemi ile birlikte hız kazanan Batı tarzı müesseselleşme sürecinin Osmanlı ceza hukuku üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Tanzimat'tan sonraki yirmi yıllık süreçte 1840 Kanunnâme-i Hümâyunu, 1851 Kanun-ı Cedîd ve 1858 Kanunnâme-i Hümâyunu olmak üzere üç ceza kanunnâmesi kaleme alınmıştır. Bu süreçte, ceza hukuku şer'î hukuktan neredeyse tamamen ayrılmıştır. Şer'i hukuk, ceza hukuku üzerine net bir kodifikasyon ihtiva etmediği için verilen kararlarda kadının yorumu ne önemli unsurdu. Bu karara itirazı yönetecek temyiz mekanizması ise hemen hemen yoktu. Bu süreç ile ceza hukuku, kazuistikkuram üzerine oturtularak yeni mahkemeler teşkil edilmiş ve temyiz mekanizması oluşturulmuştur. Çalışma, bu değişim sürecinin nedenlerini ve meydana getirdiği bürokrasi çatışmalarını, mezkur kanunnâmeler üzerinden incelemektedir.

1.1 Tanzimat Öncesi Ceza Hukuku

Ceza hukukunu inclemeden önce, genel hatlarıyla Osmanlı Devleti'nin hukuk sistemine göz atmak faydalı olacaktır. Osmanlı hukuku, şer'î hukuk ve örfî hukuk olmak üzere iki ana kaynaktan beslenmekteydi. Şer'î hukuk kaynağını öncelikli olarak kitap ve sünetten almaktadır. Kitap ve hadisin eksik ya da muğlak bıraktığı kısımlarda ise icmâ, kıyas, istihsân, maslahat gibi yöntemler kullanılmıştır. Osmanlı Devleti şer'î hukukta ağırlıklı olarak Hanefi mezhebini benimsemiştir. Örfî hukukun kaynağını ise siyasi otorite, yani mahalli örf, geçmiş uygulamalar ve en önemlisi olarak padişah iradesi teşkil etmektedir.[1] Şer'î hukuk ve örfî hukuk birbiriyle çatışan iki farklı uygulama olarak anlaşılmamalıdır. Bu iki hukuk sistemi birbirini tamamlayan ve dengeleyen unsurlar olarak görülmelidir. Şer'î hukuk ağırlıklı olarak şahıs, aile, miras, eşya, borçlar, ticaret ve yargılama gibi alanlarda düzenlemeler yaparken, kısmen de ceza, arazi ve vergi hukuku alanlarına müdahil olmuştur.[2] Örfî hukuk ise şer'î hukukun düzenlemediği ya da kısmen boş bıraktığı alanlarda doldurmaya çalışmıştır. Örfî hukuk, devletin siyasi ve idaari yapısı, vergi, arazi ve ceza hukuku alanlarında düzenlemeler getirmiştir.[3] Buradan da anlaşılacağı üzere, ceza hukuku iki sistem tarafından da düzenle-

[1] M.A. Aydın. *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*. İsam Yayınları, 2020, s. 90.
[2] Aydın, *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*, s. 95.
[3] Aydın, *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*, s. 97.

melere maruz kaldığı için en çok tartışılan alanların başında gelmiştir.

Tanzimat öncesi Osmanlı ceza hukukunun işleyişini, devletin teb'aları açısından incelemek faydalı olacaktır. Çok büyük farklılıklar olmamakla birlikte, ceza hukukun uygulanışı müslümanlara, zımmîlere ve müste'menlere karşı ufak değişiklikler göstermekteydi.

1.2 Müslümanlara Uygulanan Ceza Hukuku

Tanzimat öncesi Osmanlı ceza hukukunda müslümanlar şer'î hukuk ve örfî hukuk birlikte kullanılmaktaydı. Bu iki hukukun ortaklaşa işleyişini anlamak için suçlara ve cezalara birlikte bakmak faydalı olacaktır. Şer'î hukukta suçlar genel olarak had ve tâzir olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Had, adam öldürme ve vücut bütünlüğüne yönelik işlenen suçlardı. Bunların dışında kalan suçlar ise tâzir kapsamında değerlendirilmekteydi.[4]

Şer'î hukukta had suçlarının cezaları kısastır. Örfî hukuk ise had cezalarına uygulanacak para cezlarını belirlemiştir. Fatih Kannunamesi'nde bu durumla alakalı olarak şu ifade yer almaktadır:

> Eğer adam öldürse yerine kısas etmeseler kan cürmi bay olup bin akçeye dahi ziyadeye gücü yeterse dört yüz, eğer altı yüze gücü yeterse iki yüz akçe, ondan aşağı halli olursa yüz akçe ve fakir olursa elli akçe alına.[5]

Hırsızlık suçunda ise kısas gerektiren hırsızlıklarda şer'î hukuk temel alınırken, para cezası gerektiren hırsızlıkların cezası örfî hukuk tarafından belirleniyordu. Bu noktada hırsızlık suçlarına uygulanan cezaların, hırsızlığın nitekli ya da basit olmasına göre değiştiği görülmektedir. Şer'î hukukta hırsızlığın nitekli olup olmaması, miktarına göre belirlenmiştir. Hanefî hukukuna göre bu miktar 10 dirhem gümüştür. Kānunnâme-i Sultan Selim Han'da şöyle bir hükme rastlıyoruz:

> Eğer bir kimesne kaz ya tavuk ya ördek uğurlasa kadı tâ'zir edüb iki ağaca bir akçe cürüm alına. Eğer bir kimesne kovan ya koyun ya kuzu uğurlasa nisabına yetişmese yine tâ'zir edüb ağaç başına bir akçe cürüm alına. Eğer bir kişi at ya katır ya merkep, uğurlasa elin keseler yahud iki yüz akçe cürüm alına.[6]

[4] Aydın, *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*, s. 99.
[5] Aydın, *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*, s. 101.
[6] Aydın, *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*, s. 105.

Bu noktada kürek cezasına değimenin de faydası olacaktır. Kürek cezası, şer'î hukukta yer almayan ancak örfî hukukun ortaya koyduğu bir ceza türüdür. Teşkilatlanmanın henüz beylik aşamasında olduğu, 14. yüzyıl gibi erken bir dönemde Kara Mürsel Bey'in iştiraki ile donanma faaliyetleri başlamış olsada, gerçek anlamda bir donanma teşkilatlanması 16.yüzyılda vuku bulacaktır. Büyüyen teşklatlanma ile de donanma için gerekli olan insan gücünün sağlanması gerekecektir. 16.yüzyıl itibariyle şer'î hukukun getirdiği kısas cezaları daha sık şekilde kürek cezasına çevrilmeye başlanacaktır.[7]

Bu bilgiler ışığında, şer'î hukuk ve örfî hukukun birbiriyle çatışan değil, birbirini tamamlayan unsurlar olduğu açıktır. Örfî hukuk, şer'î hukukun getirdiği suç tanımlarına müdahil olmazken, cezaların tayiyininde devreye girmiştir. Örfî hukuk, had ve tâzir suç tanımlarını açıklığa kavuştururken, para cezalarının düzenlenmesinde rol oynamıştır. Değişen zaman ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenlemelerin siyasi otorite için bir tercihten çok bir zorunluluk olduğu anlaşılmaktadır.

1.3 Zımmîlere Uygulanan Ceza Hukuku

İslam dininde zorlama yoktur. Bu ilke doğrultusunda, dârülharbden ele geçirilen bölgeler sakinlerininin iki seçeneği bulunurdu. İsteyenler bölgeyi terk edip, dârülislam sınırları dışına çıkabilirlerdi. Kalanlar ise İslam hukukunun şartlarına uymayı ve askerlikten muaf kalmayı kabul ederek, cizye vergisi yükümlülüğünü üstlenirlerdi. Taraflar arasında yapıldığı varsayılan bu anlaşmaya zimmet anlaşması, kabul edenlere de zımmî denirdi.[8]

Dârülislam sınırları içerisinde islam hukuku geçerliydi. Zımmîlerin davalarından da şer'î mahkemeler sorumluydu. Fakat Osmanlı Devleti, din ve vicdan hürriyeti kapsamında zımmîlere hukuki ve kazai muhtariyet tanımıştır. Bu sayede zımmîler kendi aralarındaki davaları cemaat mahkemelerinde görebiliyorlardı. Cemaat mahkemelerinin yaptırım gücü bulunmadığı için daha çok bir hakem kurulu işlevi görüyordu. Taraflar cemaat mahkemesinin verdiği hükmü kabul ederlerse, şer'î mahkemeler müdahil olmuyordu. Öte yandan taraflardan biri cemaat mahkemesinin kararını kabul etmezse, davayı şer'î mahkemelere taşıyabiliyordu. Şer'î mahkemeler, bu yapıda için itiraz mahkemesi işlevi görüyordu.

[7] Aydın, *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*, s. 110.
[8] Aydın, *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*, s. 293.

Cemaat mahkemelerine verilen imtiyazın ilk ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak bu imtiyazın sınırları zamanla daraltılmıştır. İslam hukukçuları zamanla bu imtiyazın sadece ahvâl-i şahsiyye dedikleri konularla sınırlı kalması gerektiği fikrini belirlemişlerdir. Bu yaklaşımın sonucu olarak, cemaat mahkemeleri sadece evlilik, boşanma, miras ve vasiyet gibi konularda yetkili kılınmıştır. Öte yandan da, cemaat mahkemelerinin zaman zaman ceza hukuku kapsamındaki davalara da baktığı bilinmektedir.[9]

Şer'î mahkemelerde, gayrimüslimlere uygulanan ceza hukuku müslümanlara uygulanan ceza hukuku arasında bazı farklar bulunmaktaydı. Dinleri içki içmeye izin verdiği için kamu düzenini bozmadıkları sürece had cezası uygulanmamaktaydı. Zina suçunda ise, recm ya da had cezası yerine daha hafif bir ceza olan dayak cezası uygulanıyordu. Öte yandan domuz ve şarap gibi İslam hukukunda mütekavvim olmayan mallar, gayrimüslimler için mütekavvim sayılıyordu.[10]

Gayrimüslimlere uygulanan bu imtiyazların, zaman içinde belirli grupların otonom bir yapı oluşturmalarına yol açtığı görülmektedir. Bu gruplara millet ismi verilmiştir. Osmanlı Devleti içindeki bütün ortodokslara *Rum milleti* denmiş ve Fener patrikhanesi bu milletin merkezi olmuştur. Benzer bir yapılanma *Ermeni milleti* için de gerçekleşmiştir. Bu durum zaman içinde Osmanlı Devleti için sorun oluşturmaya başlamıştır. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti, dahilindeki ortodoksların din ve vicdan hürriyetinin korunması konusunda garanti vermiştir. Bu tarihten sonra gayrimülsimlerin durumları uluslarası bir hal almıştır.[11]

1.4 Müste'menlere Uygulanan Ceza Hukuku

İslam ülkesi vatandaşı olmayıp, devlet tarafından verilen geçici süre izinle İslam ükesinde bulunan kişiler müste'men olarak adlandırılıyorlardı. Bu kimselerin İslam ve Osmanlı hukuku içindeki statüleri büyük ölçüde zımmîlere benziyordu. Hanefî mezhebine göre, şahıs haklarını ihlal eden suçlarda müste'menlere İslam hukuku uygulanırdı. Bu bağlamda müslüman ya da zımmîyi öldüren müste'mene, şartlara bağlı olarak kısas cezası uygulanırdı. Zina ve içki içme

[9] Aydın, *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*, s. 297.
[10] Aydın, *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*, s. 315.
[11] M.A. Aydın. *Türk Hukuk Tarihi.* 16. bs. Beta Yayıncılık, 2019, s. 148.

gibi suçlarda ise İslam hukuku uygulanmazdı. Öte yenadan Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhepleri Hanefî mezhebinden farklı olarak, her türlü suçta müste'menlere İslam hukukunun uygulanmasını savunuyorlardı.[12]

16.yüzyılda uygulamaya konulan kapitülasyonlar ile yabancı devletler hukuki alanda da bazı imtiyazlar elde etmişlerdir. Fransa'ya 1535 yılında verilen kapitülasyonlar ile Fransa devletine tabiî tüccarların kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda, bu devletin konsoloslukları yetkili kılınmıştır. Kapitülasyonlar, zaman içinde diğer devletlerin de faydalanacağı şekilde genişletilmiştir. Böylece, müste'menler giderek Osmanlı mahkemelerinin yargı alanının dışında kalmaya başlamışlardır. Müste'menlerin Osmanlı teb'asına karşı işlediği suçlarda Osmanlı mahkemeleri yetkili olmaya devam etse de, bazı davaların Dîvân-ı Hûmâyun'da görülmesi ve yargılama esnasında bir elçilik görevlisinin hazır bulunması gibi bir takım ayrıcalıklar tanınmıştır.[13]

2 1840(1256) Tarihli Ceza Kanunnamesi

Osmanlı Devleti'nde bir ceza kanunnamesinin teşekkülü için 19.yüzyılı beklemek gerekecekti. 19. yüzyıl, devlet teşkilatlanması açısından modernizasyon ile anılmaktadır. Bürokrasi, devlet mekanizmasındaki sorunların farkına 16.yüzyıl gibi erken bir dönemde varmıştı. Bu sorunların çözümü için önerilen tavsiylerin en meşhuları Koçi Bey'in IV.Murad'a sunduğu risale ile Defterdar Sarı Mehmed Paşa'nın III.Ahmed'e sunduğu *Nesâyihü'l-Vüzerâ ve'l-ümerâ* lahiyasıdır. III.Selim'in Nizâm-ı Cedîd teşebbüsüne kadar çözüm hep kânun-ı kadîm üzerinden aranmaya çalışılmıştır. Tanzimat Fermanı ile birlikte, ilmiye sınıfının çözüm olarak sunduğu kânun-ı kadîm anlayışı terkedilmiş ve kalemiye sınıfının ortaya koyduğu batı tarzı müesseseleşme yoluna girilmiştir. Bunun sonucunda Osmanlı bürokrasisinde bir ilmiye-kalemiye çatışması ortaya çıkmıştır.

2.1 Tanzimat Fermanı

Gülhâne Hâtt-ı Şerîfi, Gülhâne Hâtt-ı Hümâyunu veya Tanzîmât-ı Hayriye olarak da bilinen Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839 tarihinde Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane

[12] Aydın, *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*, s. 324.
[13] Aydın, *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*, s. 325.

Parkı'nda okunarak ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı(1839), Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. Fermana giden süreci anlamak için öncesindeki 50 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri anımsamak yardımcı olacaktır.

2.1 Tanzimat Fermanı'na Giden Süreç

III.Selim, 1787-92 Osmanlı-Rus Savaşı ve 1788-91 Osmanlı-Avusturya Savaşı sonrasında devlet müesseselerinde batı tarzı usulleri bensimeyen reformlar yapılmasında karar kıldı. Bu niyetle Nizâm-ı Cedîd hareketini başlattı. Adından da anlışalıcağı üzere, bu hareketteki amaç yeni bir düzen tesis etmekti. Uzun soluklu olmayan bu girişim, III.Selim'in 1807 yılında tahttan indirilmesi ile sonuçlandı.

III.Selim'in tahttan indirilmesi, Osmanlı Devleti'nde yaklaşık 30 sene sürecek bir otorite buhranına sebep oldu dersek abartmış olmayız. Ortaya çıkan krizin çözümüne yönelik ilk girişim Sened-i İttifak(1808) ile olmulştur. Sened-i İttifak, devlet otoritesininde sadece merkezin değil, ayanların da söz sahibi olacağı yönetime dair bir vesikadır. Vesikada, devlet bürokratları ve taşra hanedanları arasındaki mücadelenin devleti yıkıma sürüklediği belirtiliyor ve senet ile problemin çözümü için birlik şartlarını tesis ediliyor. Devletin dayandığı temel padişah otoritesidir ve bu otorite vüzera, ulema, rical, hanedanlar ve ocaklar birlikte çalıştığı sürece tesis edilebilir. Padişahın mutlak vekili olarak sadrazam kabul edilse de *sadaret makamı da kanun dışı irtikâp ve irtişada bulunursa veya devlete zararlı kötü işlere kalkışırsa*, bu durum ittifak içinde önlenmelidir. Her ne kadar II.Mahmud bu misâkın dışında tutulsa da, padişahın mutlak otoritesini sınırlayıcı özelliği bakımından kayda değerdir.[14]

Senede karşı ilk muhalefet, senedin mimarı olan Alemdar Mustafa Paşa'nın Sekban-ı Cedid Ocağı adlı askeri ıslahata giriştiğinde ortaya çıktı. Bu ıslahat karşısında yeniçeriler ayaklandı. Merkezi otorite ya yeniçerleri ya da ayanlar ve ıslahatı destekleyecekti. Sened, merkezi otoriteyi zayıflattığı için padişah yeniçeriler tarafında saf aldı. Kasım 1808'de Alemdar Mustafa Paşa öldürülerek saf dışı bırakıldı.[15]

Bu noktada, "Merkezi otorite iki ay içinde senedin mimarını öldürecekse, neden en başta

[14]M. İnalcık H.-Seyitdanlıoğlu. *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu.* 2. bs. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2024, ss. 92–95.

[15]İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 139.

kabul etti?" sorusu akıllara gelebilir. Sened, II.Mahmud'un cülusundan yaklaşık iki ay sonra, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın devam ettiği esnada imzalanmıştır. Devlet, asker toplamak için ayanlara muhtaçtı. Fırsat buldukça ayanların gücü kırılmaya çalışıldıysa da, daha net teşebbüsler için savaşın bitişi olan 1812 yılını beklemek gerekcekti. Özellikle 1820 yılında, ayanların en güçlüsü Yanya Âyanı Tepedelenli Ali Paşa'nın üzerine yürünmesi ve 17 aylık mücadele sonucunda ele geçirilmesi ile en ciddi adım atılmış oldu. Merkezi otorite önündeki en ciddi engellerden biri kaldırılmış olsa da, bölgedeki Rumları isyandan yıldıran figürün ortadan kaldırılması başka sorunları beraberinde getirdi. Yanya kuşatmasından yedi ay sonra Rumlar ayaklandı. İsyanı bir türlü bastırılamayınca II.Mahmud Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'dan yardım istedi(1824).[16] İbrahim Paşa'nın kısa sürede Mora'yı geri alması yeniçerilerin perişanlığını ortaya koyuyordu. Nitekim, 1826 yılında yeniçeri ocağı ortadan kaldırıldı.

Öte yandan 1825 yılının sonuda vefat eden Rus Çarı I.Aleksandr'ın yerine I.Nikola'nın geçmesi isyanın seyrini değiştirdi. I.Nikola'nın daha agresif bir dış politika izlemeye niyetliydi. Bu politikanın bir sonucu olarak, 20 Ekim 1827'de Navarin'de Osmanlı donanması imha edildi. Sonrasında 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı'nda alınan mağlubiyet ile Yunanistan'ın bağımsızlığı tanındı.

Yunan İsyanı, Osmanlı Devleti'nin iç isyanını bile bastıramayacak bir durumda olduğunu gözler önüne seriyordu. Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa, belki bu durumdan aldığı cesaretle başka bir isyana sebep olacaktır. Kendi valisinin isyanını bastıramayan Osmanlı Devleti, 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Rusya'nın desteğine başvuracaktır. Sular bir süreliğine durulusa da, İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, Osmanlı Devleti'ne Nizip'te(1839) küçük düşürücü bir bozgun yaşatacaktır.

Tanzimat Fermanı'nın yayınlandığı 1839 Kasımı'na gelirken, Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesi oldukça zayıflamış durumdaydı. Fermanın mimari Mustafa Reşid Paşa'ya göre çözüm, batı tarzı müesseselerin teşkil edilmesindeydi.

2.1 Mustafa Reşid Paşa

Bu noktada ismi Tanzimat Fermanı ile özdeşleşen Mustafa Reşid Paşa'dan bahsetmek gereklidir. Erken yaşlarda eniştesi Ispartalı Seyid Ali Paşa ile Osmanlı bürokrasisine adım

[16] İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 140.

atan Mustafa Reşid Paşa, 1834 yılında Paris sefiri ve daha sonra da Londra sefiri olarak görev yapmıştır.[17] Bu sefirlikleri sırasında Paris'te Thiers, Guizot ve Londra'da Palmerston gibi dönemin önemli devlet adamlarıyla tanışma fırsatı bulmuştur.[18]

Mustafa Reşid Paşa'nın sefirliği esnasında Avrupa din merkezli devlet anlayışını terk edip, insan merkezli bir yapıya geçişin sancılarını yaşamaktaydı. Fransa'da *Libertè, Ègalitè, Fraternitè(Hürriyet, Eşitlik, Kardeşlik)* sloganıyla 1789 yılında ortaya çıkan ihtilal, yönetme erkinin kaynağının Tanrı değil, halk olduğunu ilan ediyordu. Bu sayede halk teb'a olmaktan çıkıp vatandaş haline geliyordu. Bu sayede Orta Çağ'ın din temelli devlet anlayışı yıkılıp, modern devlet anlayışı ortaya çıkıyordu.

Öte yandan II.Mahmud gibi inatçı, uzlaşmaya uzak bir padişah da Mustafa Reşid Paşa'nın fikirleri üzerinde etkili olmuştur. Özellikle genç yaşlarında maiyetinde bulunduğu Pertev Efendi'nin idam edilmesi, Mustafa Reşid Paşa üzerinde derin etki bırakmıştı. Şahısların kanun önünde yargılanmadan, keyfi kararlarla cezalandırılmamaları gerekliliğini savunuyordu. Yine II.Mahmud'un Tepedelenli Ali Paşa'ya karşı yürüttüğü Yanya Kuşatması'nda, Mora'da çıkan Rum İsyanı'na rağmen devam etmekte ısrarcı olması siyasi olarak bir hata görülmekteydi. Mısır melesinde de Kavalılarla uzlaşmak yerine Hünkar İskelesi Anlaşması'nı Ruslarla imzalamak pahasına savaşa devam etmesi bir başka siyasi hata olarak yorumlanmıştı.[19] İşte bu tecrübelerin etkisiyle Mustafa Reşid Paşa, devletin kurtuluşu için batı tarzı modernizasyonu gerekli görüyordu. Devlet yönetiminin şahıslara değil müesseselerei bağlı olması inancındaydı. Bundan dolayıdır ki, Tanzimat Fermanı'nın mimarı olması şaşırtıcı değildir.

2.1 Tanzimat Fermanı'nın İçeriği

Fermanın, devletin mevcut durumunun izahı ile başlamaktadır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri şeri'ata bağlı kaldığını ve bu sayede yükseldiği fakat 150 yıldır çeşitli nedenlerden dolayı bu geleneğin terk edilderek devletin güçsüz ve fakir düştüğü belirtilmektedir. Gereken önlemler alındığı ve işlere girişildiği takdirde beş on yıl içinde bütün sorunların çözülebileceği, bunun için de:

[17] Abdurrahman Şeref, *Târih Musâhabeleri*, s. 76.
[18] İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 124.
[19] İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 143.

- Devletin ve memleketin idaresi için yeni kanunlar koyulması
- Can, mal, ırz ve namus emniyetinin devletin temel görevler olarak üstlenmesi
- Vergilerin gelir esasa alınarak daha adaletli toplanması
- Gereken askerin toplanması ve görev süresi belierlenmesi

gereklilikleri vurgulanmıştır.[20]

Teb'a can, mal, ırz ve namusundan emin olursa bütün dikkat ve gayretini memleketin kalkınması ve refahı için sarf edeceğini belirtmektedir. Bu sebepten dolayı müslüman ve diğer milletlerin can, mal, ırz ve namuslarının emniyeti istinasız olarak, Şeri'at hükümleri gereğince, devlet tarafından tam garanti edilmektedir.[21] Ferman, bütün teb'aya şahsi emniyet ve ferdi haklar verildiği açıktır. Bu haklara karşı işlenen tecavüzlere matuf ceza ve usullerin berlinlenmesi gerekliliği doğmaktadır. Bu yüzdendir ki, Tanzimat Fermanı'ndan kısa bir süre sonra 1840 Ceza Kanunnamesi hazırlanmıştır.

2.2 1840 Ceza Kanunnamesinin İçeriği

1840(1256) tarihli ceza kanunnamesi, mukaddime, on üç fasıl, kırk bir madde ve hatîmeden meydana gelmektedir. Mukaddimede açık bir şekilde Tanzimat Fermanı'na atıf bulunmkatadır. Mukaddime şöyle başlamaktır:

> Beyaz üzerine şeref-sudür buyurulup geçen elli beş senesi Şa'ban-ı Şerifinin yirmi altıncı günü Gülhane'de kıraat olunan Hatt-ı Hümâyün-u adalet-makrün-i Hazret-i Şahâne mücebince kâffe-i tebea-i Devlet-i Aliyye bila istisna emniyet-i can ve mal ve mahfüziyet-i ırz ve namus hukuk-u mefrüzasına ez-ser nev-nail olmuş ve ber-muktezay-i hürriyet-i şer'iyye huzuru şer' ve kanunda ve mevadd-ı hukukiyede herkesin yeksan ve siyyan olması umür-i tabiiyyeden bulunmuş olmakla...[22]

Kanunnamedeki fasılları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:[23]

[20] İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 100.

[21] İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 101.

[22] A. Akgündüz. *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı.* Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1986, ss. 810–811.

[23] Akgündüz, *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*, ss. 811–818.

- Birinci Fasıl: Devlet aleyhine fitne ve katl suçları ve cezaları(kısas) üzerine dört madde
- İkinci Fasıl: Söz ve hareket ile karışıklık çıkarma suçu ve cezası(kürek) üzerine dört madde
- Üçüncü Fasıl: Irz ve namusa karşı işlenen suçlar(hakaret, darb vb.) ve cezaları(hapis) üzerine beş madde
- Dördüncü Fasıl: Mal ve emlâka karşı işlenen suçlar(hırsızlık, el koymak vb.) ve cezaları(sürgün) üzerine iki madde
- Beşinci Fasıl: Rüşvet suçu ve cezaları(tenzil-i rütbe, azil, kürek, sürgün) üzerine yedi madde
- Altıncı Fasıl: Devlet memurlarının işlediği hırsızlık suçu ve cezaları(tenzil-i rütbe, azil, kürek) üzerine üç madde
- Yedinci Fasıl: Devlet malının çalınması suçu ve cezaları(azil) üzerine dört madde
- Sekizinci Fasıl: Devlet görevlilerinin sorumluluklar ve anlaşmazlıklarında uygulanacak ceza(tedip) üzerine iki madde
- Dokuzuncu Fasıl: Verginin büyük küçük herkesin mâli kuvvetine göre toplanmasına, zaptiye ve raptiyeye muhalefet ve mukavemet suçu ve cezaları(hapis, kürek, kısas) üç madde
- Onuncu Fasıl: Silahlı yaralama ve öldürme suçu ve cezaları(kürek, kısas) üzerine iki madde
- On Birinci Fasıl: Yol kesme suçu ve cezaları(kürek, kısas) üzerine üç madde
- On İkinci Fasıl: Herkesin kanun önünde eşit olduğu ve kimsenin sebepsiz yere cezalandırılamayacağı üzerine iki madde
- On Üçüncü Fasıl: Taşra memurlarına muhalefet suçunun da işbu ceza kanunnamesinin kapsamına girmesi

Yukarıda da görüldüğü üzere, 1840 Ceza Kanunnamesi devlete ve toplum asayişine karşı işlenen suçları ve cezaları düzenlemiştir. Ceza türlerini genel olarak kısas, kürek, nefy(sürgün) ve hapis olarak dört ana kategoride toplamak mümkündür. Devlet memurlarınının işlediği suçlar tenzil-i rütbe, azil, tedip gibi daha hafif cezalar ile düzenlenmiştir. Hatîmede ise bir kere daha bu kanunnamenin *Devlet-i Aliyyenin merâtib-i adide ve mütefavitesinde bulunanlar ve ehl-i islam ve milel-i saireden olanlar haklarında bila istisna vela garaz icra olunmak üzere karargir* olduğu belirtilmiştir.[24]

3 1851(1267) Tarihli Ceza Kanunnamesi

3.1 Tanzimatın Uygulaması ve Karşılaşılan Zorluklar

Daha önce de belirtildiği gibi, Tanzimat Fermanı'na kadar devletin altın ya da klasik çağı olan Kanuni dönemine dönüşün yolları kânun-ı kadîm mefhumu üzerinden ordu temelli reformlarda aranmıştır. Tanzimat ile birlikte, Kanuni dönemine dönüşün artık mümkün olmadığı kabul edilmiştir. Çünkü Kanuni'nin altın çağı iki yüz sene öncesinde kalmıştır. Dünya, iki yüz sene önceki dünya değildir. Kalemiye sınıfı, yeni altın çağın inşasına giden yolun batı tarzı modern müesseselerden geçtiğini düşünmektedir. Bürokrasideki bu radikal reform, birçok kesim tarafından tepki topladı. Oluşan tepkilerin detaylı analizi bu araştırmanın amacı dışındadır. Yine de Tanzimat'a karşı oluşan ana muhalefet noktalarını belirtmek faydalı olacaktır.

3.2 Kalemiye-İlmiye Çatışması

Tanzimat ile birlikte, kalemiye-ilmiye çatışması ortaya çıkmıştır. Tanzimat'a kadar taşra idaresi, kadının başkanlığında toplanan mahalli meclisler ile sağlanıyordu. Tanzimat ise başkanlığı kadıdan(ilmiyeden) alıp vali, muhassıl, kaza müdürü gibi kalemiye memurlarına vermiştir. Bununla birlikte, gayrimüslim teb'anın dini liderleri ve kocabaşıları da bu meclislere üye olarak dahil olabiliyorlardı. İdare adamlarının başkanlığı ile taşra idaresinin ulemanın ve ayânın nüfuzundan kurtarılması amaçlanmıştı.[25]

[24] Akgündüz, *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*, s. 819.

[25] İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 181.

Diğer bir tartışma ise ceza hukuku alanında yaşanmıştır. 1840 Ceza Kanunnamesi, kanunnamenin ihtiva ettiği suçların icra-ı mahkeme yetkisini mahalli meclislere ve Meclis-i Ahkâm-ı Adliye'ye vermiştir. Bu noktada kanunnamenin ikinci faslındaki üçüncü ve dördüncü maddelere göz atmak faydalı olacaktır:

- **Üçüncü Madde**

  Bu misillü fesad-ı kavli ve fi'liye cesaret edenler Dersaadet'de oldukları halde davalarının rü'yeti ve tevâtüren(kesin olarak isbatı) mutlaka Meclis-i Ahkâm-ı Adliyeye mahsus ve münhasır buluna.

- **Dördüncü Madde**

  Taşralarda vuku bulduğu takdirde dahi evvel emirde memleket meclisinde görülüp şahitler Dersaadet'e celp ile kezalik Meclis-i Ahkâm-ı Adliyede tekrar davası görüle.[26]

Çatışmanın ana sebebi, Osmanlı bürokrasisindaki iki grubun iktidar mücadelesi olduğunu söylersek abartmış olmayız. Kalemiye sınıfı, seküler müesseseler ile ilmiye sınıfının siyaset alanını daratlmayı amaçlıyordu. Eski müesseseleri savunan muhafazakar ilmiye sınıfının bu durumu öylece kabul etmesi beklenemezdi. Nitekim, Reşit Paşa'nın 31 Mart 1841'deki azli sonrasında muhafazakarlar iktidara gelmiştir. Yeni idare askeri ıslahata ve müslümanları tatminiyete öncelik vermiştir.[27]

3.3 Vergi Toplamadaki Reformlar

Tanzimat'ın getirdiği en radikal reform iltizamın kaldırılması olmuştur. Meclis-i Vâlâ iltizam yerine servete dayalı yeni bir vergilendirme sistemini getiriyordu. Yeni vergi sistemine göre, yüz akçe servetten üç akçe on iki paralık bir vergi alınacaktı.[28] Verginin toplamasında mültezim devre dışı kalıyor; yetki, yukarıda değinilen merkezden atanan memurların başkanlığında toplanan meclislere veriliyordu. Merkezi yönetim, vergi kaybını ve istismarı en aza indirmek amacıyla kontrolü ele almayı amaçlıyordu.

Tahmin edileceği üzere bu uygulama mültezim, voyvoda gibi bu yolla zenginleşen geniş bir zümrenin gelir ve istismar kapısını kapatıyordu. Öte yandan vergi ödemede eşitliğin

[26] Akgündüz, *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*, s. 812.

[27] İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 185.

[28] Bir akçe kırk paraya denk gelmekteydi.

sağlanarak imtiyaz ve muafiyetlerin kaldırılması, eskiden az vergiveren âyanları, ağaları ve din adamlarını ıslahat aleyhine çevirmiştir.[29]

Oluşan muhalefet ve yeterli memurun bulunmaması sebebiyle 1839 ve 1840 senelerinde vergi gelirlerinin önemli bir kısmı toplanamamış, bütçe açık vermiştir. Reşit Paşa, devlet masraflarını ve maaşları ödemek için istikrazı denemiş ve *eshâm kavâ* denilen bonolarla ödeme yapmıştır. Mehmet Ali Paşa ile olan mücadeleden dolayı zaten sıkıntılı olan hazine artık krize girmiştir. Bu noktadan sonra Reşit Paşa'nın azli kaçınılmaz hale gelmişti.[30]

3.4 1851 Ceza Kanunnamesinin İçeriği

1851(1267) tarihli ceza kanunnamesi mukaddime, üç fasıl ve kırk üç maddeden meydana gelmektedir. Mukaddimede Tanzimat Fermanı ile can, mal, ırz ve namus emniyetini devletin garanti ettiği vurgulanmış, fakat önceki kanunnamenin devletin garanti ettiği emniyeti yeterince sağlayamadığı belirtilmiştir. Bu sebeple, Kanunname-i Cedid bu durumları açıklığa kavuşturmak için can emniyeti, ırz ve namus emniyeti ve mal emniyeti olmak üzere üç ana fasıl olarak düzenlenmiştir.

Birinci fasıl, devlete karşı işlenen ve katl suçları üzerine on yedi maddeden oluşmaktadır. 1840 ceza kanunnamesindeki on madde ufak değişikliklerle(cezanın güncellenmesi, müessese-lerin sorumlulukları vb.) birinci fasılda tekrar edilmiştir(Tablo 1). Geri kalan yedi maddenin ikisi katl suçunda taksir, teammüd ve azmettirme durumlarında verilecek cezaları düzenlenmiştir. Diğer iki madde ise maktulun varisleri tarafından katilin affı, maktulun diyar-ı aherede katli ve maktulun varisi olmaması durumlarına açıklık getirmektedir. On beşinci madde ise kadınların katil ya da katle yardımcı olma durumlarını düzenlemektedir. Eğer katil kadın ise, erkeklere uygulanan cezanın uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Kadın katle yardımcı olmuş ise, ıslah oluncaya kadar hapsolunması buyrulmaktadır. Erkeler için aynı suçun cezası on dördüncü maddede düzenlenmiş ve bir seneden üç seneye kadar kürek ya da pıranga olarak belirtilmiştir.

İkinci fasıl, ırz ve namusa karşı işlenen suçlar üzerine yedi maddeden oluşmaktadır. Bu fasıl aslında 1840 Ceza Kanunnamesi'nin üçüncü faslının daha detaylandırılmış hali gibi-

[29]İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 180.
[30]İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 185.

dir. 1840 Ceza Kanunnamesi'nin üçüncü faslının birinci maddesinin ihtiva ettiği konular ayrı maddeler halinde düzenlenmiş. Bununla birlikte sokakta sarkıntılık edenler, sarhoşlar, kumarbazlar için beşinci madde düzenlenmiş. Altıncı madde ise kız kaçırıma suçu mahalli mahkemelerce tahkik edilip, hüküm olunması üzerinedir.

Üçüncü fasıl ise ağırlıklı olarak mal ve emlâk güvenliği üzerine işlenen suçları ve cezalarını detaylandırmıştır. Bu fasıldaki ilk on madde, 1840 Ceza Kanunnamesi'ndeki bazı cezaların güncellenmiş halidir. 1840 Ceza Kanunnamesi'nde olmayan bazı maddeler ise şöyledir:

- **On Dördüncü Madde**
  Zahirelerini öşür olarak vermeyenlerin suçu ve cezası üzerine
- **On Altıncı Madde**
  Hasta mahbusların afları üzerine
- **On Yedinci Madde**
  Fakir suçlulardan mahsubiyetleri süresince yedirip içirecek yakınları bulunmayanların masraflarının mîri mallardan karşılanması üzerine
- **On Sekizinci Madde**
  Hizmetkarların çiftlik tohumlarını çalması üzerine
- **On Dokuzuncu Madde**
  Esnafın hileli mal satması üzerine

4 1858(1274) Tarihli Ceza Kanunnamesi

Tanzimat uygulamaları ülkeye parça parça yayılmış, tepkiler çeşitli isyanlar olara zuhur etmiştir. Tanzimatın ilk uygulama yerlerinden biri olan Niş'te, I.Niş İsyanı(1841) en erken tepkilerden biridir. Erzurum ve Diyarbakır eylatlerinde de 1845 Martı'nda Tanzimat'ın uygulanmasına karar verildi. Özellikle Van bölgesinde Tanzimat hiç hoş karşılanmamış; Tanzimat uygulamalarının ertelenmesine rağmen bölgedeki ayaklanmalar önlenememiştir. 1850 Mayısı'nda ise bu sefer Vidin'de bir ayaklanma ortaya çıkmıştır.

1851 Ceza Kanunnamesi	**1840 Ceza Kanunnamesi**
Birinci Fasıl Birinci Madde	Birinci Fasıl Birinci Madde
Birinci Fasıl İkinci Madde	Birinci Fasıl Üçüncü Madde
Birinci Fasıl Üçüncü Madde	Birinci Fasıl Dördüncü Madde
Birinci Fasıl Beşinci Madde	İkinci Fasıl Birinci Madde
Birinci Fasıl Altıncı Madde	İkinci Fasıl İkinci Madde
Birinci Fasıl Yedinci Madde	İkinci Fasıl Üçüncü Madde
Birinci Fasıl Sekizinci Madde	İkinci Fasıl Dördüncü Madde
Birinci Fasıl Dokuzuncu Madde	On Birinci Fasıl Birinci Madde
Birinci Fasıl On Altıncı Madde	Dokuzuncu Fasıl Üçüncü Madde
Birinci Fasıl On Yedinci Madde	Onuncu Fasıl Birinci Madde
İkinci Fasıl Birinci Madde	Üçüncü Fasıl Birinci Madde
İkinci Fasıl İkinci Madde	Üçüncü Fasıl Birinci Madde
İkinci Fasıl Üçüncü Madde	Üçüncü Fasıl Birinci Madde
İkinci Fasıl Dördüncü Madde	Üçüncü Fasıl Birinci Madde
İkinci Fasıl Yedinci Madde	Üçüncü Fasıl Dördüncü Madde
Üçüncü Fasıl Birinci Madde	Dördüncü Fasıl Birinci Madde
Üçüncü Fasıl İkinci Madde	Altıncı Fasıl Birinci Madde
Üçüncü Fasıl Üçüncü Madde	Yedinci Fasıl Birinci Madde Yedinci Fasıl İkinci Madde
Üçüncü Fasıl Dördüncü Madde	Yedinci Fasıl Üçüncü Madde
Üçüncü Fasıl Beşinci Madde	Yedinci Fasıl Dördüncü Madde
Üçüncü Fasıl Altıncı Madde	Sekizinci Fasıl Birinci Madde
Üçüncü Fasıl Yedinci Madde	Dokuzuncu Fasıl Birinci Madde
Üçüncü Fasıl Sekizinci Madde	Beşinci Fasıl İkinci Madde Beşinci Fasıl Üçüncü Madde
Üçüncü Fasıl Dokuzuncu Madde Üçüncü Fasıl Onuncu Madde	Beşinci Fasıl Dördüncü Madde Beşinci Fasıl Beşinci Madde
Üçüncü Fasıl On Beşinci Madde	İkinci Fasıl Dördüncü Madde

Tablo 1: 1851 ve 1840 Ceza Kanunnamelerinin Benzer Maddeleri

Bu tepkilerin temelinde Tanzimat'ın getirdiği vergi ve arazi kanunnameleri yatmaktaydı. Batıdaki isyanların sebebini, gayrimüslim reaya ile büyük toprak sahibi müslüman ağalar arasında Tanzimat ile büsbütün gerginleşen ilişkilerde aramak gerekir.[31] Doğuda ise yurtluk ve ocaklık yöntemiyle toprak tasarrufu edenler tepkinin çekirdeğini oluşturmuştur. Örneğin Diyarbakır'da bu yollarla edinilen mülklerin bazıları hazineye aktarılmış ve sorun yaşanmamıştır. Fakat Erzurum ve Van'da durum tam tersi şekilde aksetmiştir.[32]

4.1 Islahat Fermanı

Her ne kadar Tanzimat'ın uygulanmasında sorunlar yaşansa da, devleti Islahat Fermanı'na götüren süreç Kırım Savaşı ile başladı. Katolikler ve Ortodokslar arasında çıkan anlaşmazlık, Fransa'nın Katoliklerin, Rusya'nın da Ortodoksların hamiliğine soyunması durumu uluslararası bir kriz haline getirdi. Osmanlı Devleti'nin iki devleti de tatmin edece bir çözüm bulamaması üzerine Rusya, isteklerini güç kullanarak kabul ettirme yolunu seçmiş ve 1853 Haziranı'nda Rus birlikleri Prut Nehri'ni geçmiştir. 30 Kasım 1853'te Rus Donanması'nın Sinop Limanı baskını, İngiltere ve Fransa'nın arabuluculuğuna ön ayak olmuştur. İngiltere ve Fransa, Rusya'dan dört noktada garanti talep etti:

1. Tuna Prenslikleri üzerindeki koruyuculuk iddiasından vazgeçmesi
2. Tuna Nehri'nin ticarete açılması
3. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne uyulması
4. Osmanlı Devleti'ndeki Ortodokslar'ın hamiliğini bırakması

Buradaki dördüncü madde karşılığında, Osmanlı Devleti'den de vatandaşlarına eşit haklar tanımasını ve karma mahkemeler kurması talep ediliyordu. Tanzimat Fermanı her ne kadar bilâ-istisna herkes kanunlar önünde eşittir dese de, bu durum uygulamaya yansımamıştı. Gayrimüslimlerin müslümanlara karşı şehâdeti, müslümanlara ait mahkemelerde kabul görmüyordu.[33] Öte yandan cizyeyi ödemeye devam ediyorlar ve devlet memurluklarında gö-

[31] İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 193.
[32] İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 203.
[33] İnalcık, *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*, s. 284.

rev alamıyorlardı. Bu da gayrimüslimlerin, müslümanlarla tam bir eşitlik içinde bulunmasını engelliyordu.

Paris Barış Konferası'na giderken, biraz da aceleye gelmiş bir şekilde Islahat Fermanı ilan edildi. Ferman, ana hatlarıyla Tanzimat'ta tarif edilen vatandaşlık haklarını onaylıyor ve eksiklerini tamamlıyordu. Gayrimüslimlere askerlik ve memurluk yolu açılması, vatandaşlık kimliğinin kağıt üzerimde tescili olmuştur. Kanun önünde eşitlik, cezaların türleri ve infaz şekillerine de yansıyordu. Bunun hukuki meali ise zımmîliğin sona ererek bütün teb'ayı kapsayacak bir ceza hukukunun teşekkülü idi.[34]

4.2 1858 Ceza Kanunnamesinin İçeriği

1858 Ceza Kanunnamesi, başkanlığını Ahmet Cevdet Paşa'nın yaptığı sekiz üyeli Meclis-i Âli-i Tanzîmat komisyonu tarafından hazırlanmış ve 9 Ağustors 1858 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mezkur kanunnamenin kayanğı olarak 1810 Fransız Ceza Kanunu gösterilse de, bu konuya dair sarih bir beyan yoktur. Bu çıkarım, iki ceza kanunu arasındaki benzerlikler üzerinden yapılmıştır. 1858 kanunnamesi, suçlar ve cezaların sınıflandırmasınını yaparak önceki kanunnamelerden ayrılmaktadır. Suçlar cinayet, cünha ve kabahat olmak üzere üç sınıfta toplanmıştır. Cezalar ise idam, kürek, nefy, kalebendlik, hapis, mücâzât-ı nakdiye, tenzil-i rütbe şeklinde sınıflandırılmıştır. Benzer sınıflamayı, 1810 Fransız Ceza Kanunnamesi'nde de görüyoruz. Bir diğer nokta ise, kanunnamenin belki de en tartışmalı bölümü olan *eşhas hakkında vuku bulan cinayet ve cünhalarla mücâzât-ı müterettibeleri* babının ihtiva ettiği maddeler ile Fransız Ceza Kanunu'nun açık benzerliğidir. Ahmet Cevdet Paşa'nın aktardığına göre, kendisi *Avrupa kavânini hükmünce* hükümdara karşı suikast maddesini eklemek istemiş fakat Şevket Paşa hükümdara suikastın kimsenin aklına gelmemesi gerektiğini söyleyerek buna karşı çıkmıştır. Neticede bu madde kanunnameden çıkarılmıştır. Bir sene sonra vuku bulan Kuleli Vakası'nda bu konu tekrar gündeme gelmiş, olaya karışanların idam edilebilmesi için kanunnamede madde aranması gerekmiştir. Ahmet Cevdet Paşa, açık bir şekilde

[34] G. Yıldız. *Mapusâne Osmanlı Hapishanelerin Kuruluş Serüveni (1839-1908)*. Kitabevi Yayınları, 2012, s. 164.

Avrupa'dan kanun alınmasına karşı değildir.[35]

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın 1845 yılında çıkardığı ceza kanunnamesinin de bu kanunnameyi etkilemiş olması oldukça olasıdır. *Code de Mehmed Ali* diye anılan bu kanunnamede ırza saldırı, kadı ve şeriattan bahsedilmeden kalebendlik ya da kürek ile cezalandırılan bir suça dönüşmüştür. Öte yandan iki kanunname arasındaki benzerlikler, iki kanunnamenin de kaynağının 1810 Fransız Ceza Kanunu olmasından da kaynaklanmış olabilir. İki kanunnamede de açıkça görülen husus, şer'i hukuka olabildiğince asgari düzeyde yer verilmesidir.[36]

Yukarıda da belirtildiği gibi kanunnamenin en tartışmalı konusu *eşhas hakkında vuku bulan cinayet ve cünhalarla mücâzât-ı müterettibeleri* babında, kişiye karşı işlenen suçlara dair hükümler barındırmasıdır. Bu alan şer'i hukukun yetki alanındadır. Bu alanlara dair hükümler eklenerek açık bir şekilde şer'i hukuk alanına müdahele edilmektedir. Bundan dolayı kanunnamenin ilk maddesinde bu konuya açıklık getirilmek istemiştir.

> Doğrudan doğruya hükümet aleyhine vuku bulan cerâyimin icrây-ı mücâzatı devlete ait olduğu gibi, bir şahıs aleyhinde vuku bulan cerâyimin âsayiş-i umumiyi ihlal eyleresi ciheti dahi kezalik devlete ait olduğundan, tayin ve icrası şer'an emr-i ulül-emre âit olan ta'zirin tayin-i derecâtını dahi işbu Kanunname mütekeffil ve mutazammın olup ancak herhalde şer'an muayyen olan hukuk-u şahsiyeye halel gelmevecektir.[37]

Burada şahıs aleyhinde işlenen suçların genel asayişi ihlal etmesinden dolayı cezanın tayini ve icrasının devlete ait olduğu belirtilmiştir. Öte yandan tayin ve icranın şer'an belirlenmiş olan şahsi hukuka hiçbir şekilde zeval getirilmeyeceği eklenmiştir. Bu madde farklı şekillerde yorumlanabilir. Bir taraftan kanun hazırlayıcılar, şer'i hukuk alanına müdahele etmeye açık bir şekilde cesaret etmektedirler. Öte yandan da şer'i hukukun hiçbir suretle ihlal edilmeyeceğini ekleyerek ilmiye sınıfının tepkisine set çekilmek istenmiştir. 1858 Ceza Kanunnamesi'nin şeriat hükümlerine atıfları, önceki kanunnamelere göre çok daha azdır. Açıkça görülüyor ki,

[35] B. Tuğ Onaran. "1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nda Irz ve Namus Kavramlarının Kodifikasyonu ve Toplumsal Cinsiyet". Içinde: *Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi* (2022). Ed. N. Adak, ss. 220–221.

[36] Tuğ Onaran, "1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nda Irz ve Namus Kavramlarının Kodifikasyonu ve Toplumsal Cinsiyet", s. 223.

[37] Akgündüz, *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*, s. 834.

kalemiye sınıfı ilmiye sınıfının siyaset alanını olabildiğince asgari düzeyde tutmak istemektedir.

Kanunname, mukaddime ve üç bab olmak üzere yirmi sekiz fasıl ve iki yüz atmış dört maddeden oluşmaktadır. Önceki ceza kanunnamelerine göre, daha kapsamlı bir ceza hukuku ihtiva etmektedir.

İkinici fasılda cinayet suçunun cezasının, üçüncü fasılda ise cünha ve kabahat suçlarının cezalarının tafsilatı yapılmıştır. Cezalar idam, kürek, nefy, kalebendlik, hapis, mücâzât-ı nakdiye, ref'i rütbe şeklindedir. Kürek, kalebendlik ve nefy müebbed ve muvakkat olmak üzere iki çeşittir. Hapis cezası ise asgari yirmi dört saat, azami üç senedir(Madde 34). Bulûğ çağına girmemiş bireyler işledikleri suçun cezasına müstehak değildirler(Madde 40).

Birinci bab, toplum emniyetini ve düzenini bozan suçları ve cezalarını içermekte ve toplam on altı fasıldan oluşmaktadır. Fasıllar aşağıdaki şekildedir:

1. Fasıl: Devletin dış güvenliğini ihlal eden cinayet ve cünhalar
2. Fasıl: Devletin iç güvenliğini ihlal eden cinayet ve cünhalar
3. Fasıl: Rüşvet
4. Fasıl: Devlet malının zarar görmesi ve kötüye kullanılması
5. Fasıl: Memuriyetini ve mekiini suistimal edenler ve memuriyet vazifesini yerine getirmeyenler
6. Fasıl: Devlet memurlarının ferdlere kötü muamelesi
7. Fasıl: Devlet memurlarına muhalefet, itaatsizlik ve hakaret
8. Fasıl: Mahpus kaçırmaya ve cinayet zanlılarını gizlemeye cesaret eden şahıslara dair
9. Fasıl: Mühür bozma, emanet eşya ve resmi evrağın ahzine cesaret eden şahıslara dair
10. Fasıl: Yetkisi ve yetkinliği olmadan resmi sıfat kullananlar
11. Fasıl: Mezhep imtiyazlarına taaruz edenler ile kadim ve muteber eserleri tahrip edenlere dair

12. Fasıl: Telgraf iletişimini ihlal edenler
13. Fasıl: Ruhsatsız matbaa açanlar ve matbaalarda zaralı belge basanlar ve mekteplerin talim usullarına dair
14. Fasıl: Kalpazanlık
15. Fasıl: Sahtekarlık
16. Fasıl: Kundakçılık

İkinci bab, şahıslara karşı işlenen cinayet ve cünhalara dair olup, toplam on iki fasıldan oluşmaktadır. Fasıllar aşağıdaki şekildedir:

1. Fasıl: Katl, yaralama ve korkutmaya dair
2. Fasıl: Çocuk düşürme ile karışık meşrubat ve kefilsiz zehir satanlara dair
3. Fasıl: Irza geçenlerin cezaları
4. Fasıl: Hapis ve tutuklama usullarına, çocuk ve kız kaçırma suçlarına dair
5. Fasıl: Yalan yere şahitlik ve yemin edenlere dair
6. Fasıl: İftira, küfretme ve sır ifşa edenlere dair
7. Fasıl: Hırsızlık
8. Fasıl: İflas ve dolandırıcılıkla suçlananların cezaları
9. Fasıl: Emniyetin suistimali
10. Fasıl: Müzayede ve ticarete fesad karıştıranlar
11. Fasıl: Kumar ve piyango
12. Fasıl: Mala ve cana zarar verme

Üçüncü bab, toplumun genel huzur ve sağlığına ve zabıtaya muhalefet kabahatlarına dair olup, toplam on bir maddeden oluşmaktadır.

Kanunnamede dikkat çeken unsurların başında cinsel suçların da ırz ve namus emniyetinin kapsamında değerlendirilmesi gelmektedir. Cinsel suçlar, ikinci bab üçüncü fasılda *Hetk-i Irz Edenlerin Mücâzâtı Beyanındadır* başlığı altında tanımlanmıştır. Önceki kanunnamelerde ırz ve namus kavramı erkekler üzerinden yapılırken, cinsel suçlar ile birlikte kadınlar da gündeme gelmiştir. 1840 Ceza Kanunnamesi'nin üçüncü fasıl birinci maddesinde ırz ve namus ile ilgili madde şu şekildedir:

> Irz ve namus dahi kişinin canı gibi aziz ve muhterem olarak muhafaza ve vikayesi muktezayı hamiyyet ve mübteğay-ı insaniyetten (vatanperverliğin ve insanlığın gereği) olup, faraza bir adamın itibarına dokunacak söz söylemek ve bir adamı döğmek ve bir şahsa söğmek, onun namusunu hetketmek (namusunu lekelemek) demek olduğundan ve bundan böyle zâbıtan-ı askeriye ve neferât ve kavas ve sair umür-u zaptiye ve raptiye memurları hod be hod (askeri subaylar, erler, kavaslar ve zabıta memurları kendi başına buyruk olarak) kimseyi döğemeyip de kimseye bed lakırdı söyleyemeyip, fakat onların memuriyetleri sokaklarda kavga ve niza vukuunda ve bazı erbab-ı töhmetin zuhurunda (mezunlarının yakalanışından) tutup hiçbir şey yapmaksızın doğruca iktiza eden zâbıt mahalline götürüp teslim etmekten ibaret olacağından fimâ ba'd (bundan sonra) gerek umür-u zaptiye ve raptiyeye memur olan asâkir (askerler) ve kavaslardan ve alel-itlak her hangi rütbe ve sınıfdan olur ise olsun, her kim bir gayrısına söğecek ve itibarına dokunur bir söz söyleyecek olur ise, faraza bu keyfiyet Dersaadet'de vuku bulup da buna mütecâsir olan (cesaret eden) dahi ya Devlet-i Aliyyenin ashab-ı merâtibinden (görevlilerinden) veyahut ulemadan olur ise davası mutlaka Meclis-i Ahkâmr-ı Adliyede görülerek cünhasının cesametine (suçunun büyüklüğüne) ve derecesine göre zâbıtı tarafından beş günden yirmi beş güne kadar mahbus ola. Ve cünhası gayet hafif olduğu tebeyyün ettiği takdirde Meclisce kendisini tekdir ve tevbih ile iktifa oluna.[38]

[38] Akgündüz, *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*, ss. 812–813.

Bu maddede ırz ve namus, bir adamın itibarı, onuru ve namusu olarak tanımlanmıştır. 1851 Kanun-ı Cedid'in ikinci fasıl birinci maddesinde mezkur maddenin tekrarından öteye gidilmemiş ve şu şekilde ifade edilmiştir.

> Kâffe-i tebea-i Devlet-i Aliyye emniyet-i can ve mal ve mahfüziyet-i ırza ve namus hukuk-u şer'iyesine nail olduklarından serbestiyet derecesine varmayarak ber-muktezay-ı bürriyet-i şer'iyye küçük ve büyük herkes kendi hukukunu iddiaya muktedir olup uz ve namus dahi kişinin canı gibi aziz ve muhterem olarak muhafaza ve vikayesi muktezay-ı insaniyetten olmakla, faraza bir adamın itibârına dokunacak söz söylemek ve bila mücip döğmek veya söğmek onun namusunu hetketmek olduğundan o maküle hetk-i namusa mütecasir olan kesânın (kimselerin) cünhası şer'an sabit olup hadd-i şer'i lazım geldiği halde hadd-i şer'isi icra oluna.[39]

1858 Ceza Kanunnamesi, 1810 Fransız Ceza Kanunu'ndaki *Attentats aux Moeurs* kısmını uyarlanmış hali olan hetk-i ırz faslını içermektedir. Bu oldukça cüretkar bir karardır. Bu kanunnameye kadar zina suçu şer'i hukuka dayanarak mücazat olunurdu. Bu kanunname ile zina suçu mücazatı şer'i mahkemelerden alınmaktır. Burada dikkat çeken unsur ise zina kelimesinin kullanılmamasıdır. Zina yerine, hetk-i ırz ve fiil-i şenî kelimeleri kullanılmıştır.

> Madde 198 - Bir adam bir kimseye cebren fiil-i şenî icra eder yani ırzına geçer ise muvakkaten küreğe konulur.
> Madde 199 - Böyle cebren fiil-i şenî icrasına tasaddi edip de yed-i ihtiyarında olmayan esbâb-ı mânia haylületiyle fiile çıkmamış olur ise üç aydan ekalli olmamak üzere hapis cezasıyla mücâzât olunur.
> Madde 200 - Eğer böyle cebren fiil-i şenî, henüz bir ere tezvic olunmamış kız hakkında vuku bulur ise, buna mütecâsir olan kimse iş bu kürek cezasından başka tazmin vermeye dahi müstehak olur.
> Madde 201 — Her kim zükür ve inâsdan genç kimseleri idlal ve iğfal ederek fuhşiyata tahrik ve iğra ve esbab-ı husülünü teshil etmevi itivat ederek âdâb-ı umumiyeye münâfi harekete cesaret eyler ise, bir mahdan bir seneye kadar hapis

[39] Akgündüz, *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*, s. 825.

> ile mücâzât olunur. Ve eğer bu suretle idlal ve iğfal kaziyesi baba ya ana veya vasi olan kimselerden zuhur eder ise altı mahdan bir buçuk seneye kadar hapis ile mücâzât kılınır.[40]

İki yüz birinci maddede açık şekilde zina suçuna dair düzenleme yapılmasına rağmen zina kelimesi kullanılmamıştır. 1860 yılında bu maddeye yapılan ek ile zina kelimesi kullanılmış ve suç artık şer'i husus olmaktan çıkarılmıştır.

> Zevcesiyle birlikte sâkin olduğu hanede diğer hatun ile zina fiili kabihine melüf olan ve zevcesinin şikâvet-i vakıası üzerine fiil-i mezküru irtikâbı tahakkuk eden zevc, beş mecidiye altınından yüz mecidiye altınına kadar cezay-ı nakdi ahziyle mücâzât olunur.[41]

Yukarıda da değinildiği üzere, ıskat-ı cenin ve adam öldürme fasılları dışında şer'i hukuka atıf yok denecek kadar azdır. Bu atıflar da ceza hukukun işleyişinden ziyade diyet bedeli, miras paylaşımı gibi hususlardadır.

> Madde 171 - Hükm-i kanuni hukuk-u şahsiyeyi iskat edemeyeceğinden maktülün veresesi var ise, onların iddiaları üzerine hukuk-u şahsiye davası muhakeme-i şeriyeye havale olunur.[42]
>
> Madde 181 - Katl ve cerh ve darp fiilleri, bir güne ihtilal ve nehb ve gâret-i emval ile beraber icra olunur ise, bunlara bilhassa cesaret edenlerin görecekleri mücâzâttan başka bu hal-i ihtilalin sebep ve muharrik ve mücibi olanlar dahi ayniyle bu fiilleri işlemiş gibi mücâzât olunurlar. Fakat emr-i kısasta hükmr-i şer'i ne ise icra olunur.[43]
>
> Madde 192 - Bir kimse darp yahut sair güne bir fiil ile bir hâmile hatunun iskat-ı cenin eylemesine sebep olur ise, diyet-i şeriyesi istifa olunduktan sonra, eğer bu teaddisi an kasdin olmuş ise muvakkaten kürreğe konulur.[44]

[40] Akgündüz, *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*, s. 865.
[41] Akgündüz, *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*, s. 866.
[42] Akgündüz, *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*, s. 861.
[43] Akgündüz, *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*, s. 862.
[44] Akgündüz, *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*, s. 864.

5 Sonuç

Tanzimat, Osmanlı müesseselerin modernleşmesinde kritik rol oynamıştır. Bu modernleşme çabalarını ceza hukuku alanında da görmekteyiz. Tanzimat Fermanı'nı takip eden 20 yıllık süreçte üç ceza kanunnamesi kaleme alınmıştır. Bunlardan ilki 1840 Ceza Kanunname-î Humayun, oldukça dar kapsamlı bir ceza kanunu denemesidir. Kapsamın darlığı, 1851 Kanunname-î Cedîd üzerinden giderilmeye çalışılsa da, tekmilli bir ceza kanunnamesi olmaktan hayli uzaktı. 1858 Ceza Kanunname-î Humayun, 1810 Fransız ceza kanunu örnek alarak Osmanlı teb'asındaki herkesin vatandaşlık haklarını güvence altına almayı amaçlamıştır.

Tanzimat öncesinde, Osmanlı kadısı kendisine rehberlik edecek kazuistik bir kodekse sahip değildir. Elinde kendisine yardımcı olacak şer'î ve örfî bir takım kılavuzlar bulunsa da, bunlar sistemik bir kanun bütünü olmaktan çok uzaktı. Herhangi bir davada kararın ne olacağı tamamiyle kadıya bağlıydı. Kadı, kararını kimseye açıklamak zorunda değildi ve kararın temyizi neredeyse olanaksızdı. Bir hırsızın parmağının kesilmesi ya da yıllarca kürek cezasına çarptırılması aynı derecede olasıydı.

Fransız Devrimi'nin teb'a yerine vatandaşı koyması ile vatandaşlık hakları doğmuş, bu hakları güvence altına alan 1791 Fransız Ceza Kanunu ortaya çıkmıştır. Bu ceza kanunu, 18.yüzyıl Aydınlanma düşünürlerinin etkisiyle bireyin hür iradesini dayanarak, suçun ve cezanın tanımının bila-istisna herkes için aynı olması temeline oturmuştur. Başka bir deyişle, suçun ve cezanın tanımı hakimin yorumunu gerektirmeyecek şekilde sarih olmalıydı. Kanunun bütün vatandaşlara eşit şekilde uygulanması ancak bu şekilde sağlanabilirdi.

Tanzimat Fermanı, klasik ya da altın çağ olan Kanuni dönemine dönüşün artık mümkün olmadığını kabullenişidir. İlmiye sınıfının 150 senedir çözüm olarak ortaya sürdüğü kanun-ı kadim mefhumuna karşılık kalemiye sınıfının çözüm önerisi bireyin hür iradesinin merkeze alındığı Batı tarzı müesseseler idi. Tanzimat doğal olarak bir ilmiye-kalemiye çatışmasını da beraberinde getirdi. Kalemiye sınıfı meydana getirdiği müesseseler ile ilmiye sınıfının siyaset alanını kısıtlmaya başladı. Özellikle 1858 Ceza Kanunnamesi şer'i hukuğun sorumluluğunda olan şahıs aleyhinde işlenen suçları da kapsamış ve şer'i hükümlerin dışında hükümler tanımlamıştır. Böylece etkileri belki de günümüze kadar devam edecek olan muhafazakar ilmiye ile seküler kalemiyenin devlet yöntemindeki mücadelesi başlıyordu.

1858 Ceza Kanunnamesi ile ceza hukuku hemen hemen şer‘i hukuktan tamamen ayrılmıştır. 1850 Ticaret ve 1858 Arazi kanunnameriyle birlikte, şer‘i hukuk ağırlıklı medeni ve veraset hukuku ihitva eden bir alana sıkışmıştır. 1858 Ceza Kanunnamesi'ni hazırlayan Meclis-i Âli-i Tanzîmat komisyonun başkanı Ahmet Cevdet Paşa'nın hazırladığı *Mecelle-i Ahkaâm-ı Adliyye*(1876) ile birlikte, medeni hukuk da şer‘i hukuktan ayrılacaktır.

Kaynaklar

Abdurrahman Şeref. *Târih Musâhabeleri*. 1339.

Akgündüz, A. *İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyatı*. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1986.

Aydın, M.A. *Osmanlı Hukuku Devletin Aliyyenin Temeli*. İsam Yayınları, 2020.

— *Türk Hukuk Tarihi*. 16. bs. Beta Yayıncılık, 2019.

İnalcık H.-Seyitdanlıoğlu, M. *Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*. 2. bs. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2024.

Tuğ Onaran, B. "1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nda Irz ve Namus Kavramlarının Kodifikasyonu ve Toplumsal Cinsiyet". Içinde: *Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi* (2022). Ed. N. Adak.

Yıldız, G. *Mapusâne Osmanlı Hapishanelerin Kuruluş Serüveni (1839-1908)*. Kitabevi Yayınları, 2012.

Özgeçmiş

Yiğit Çağrı Akkaya, 1987 yılında Erzurum'da doğdu. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden 2005 yılında mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2010 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimin, Politecnico Di Milano Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde 2013 yılında tamamladı. 2022 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Lisans programına başlamıştır ve şu anda dördüncü sınıf öğrencisidir.